



OSSライセンス基礎

この資料は、各企業がOSSのサプライチェーンリスクマネジメントを行う際に、ライセンスの基礎知識を習得するための教材です。各社で教育コンテンツを作成する際の材料として自由に複製、改変してご活用下さい。

本資料は [Creative Commons CC0 1.0 Universal](#) ライセンスの下でリリースされており、複製、改変、配布にあたっての制限はありません。

【作成元：[OpenChain Japan Work Group education sg](#)】

Disclaimer（免責事項）

- 本資料は、日本国内でOSSを活用する場合を前提としており、education sgのメンバーの経験に基づいて説明を記載しています。厳密な法解釈や海外での利用など、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
- 本資料に記載した内容については、作成者、提供元は一切の責任を負いませんので、ご承知のうえご利用ください。
- 本資料は、OpenChainの仕様書準拠や認定取得を保証するものではありません。

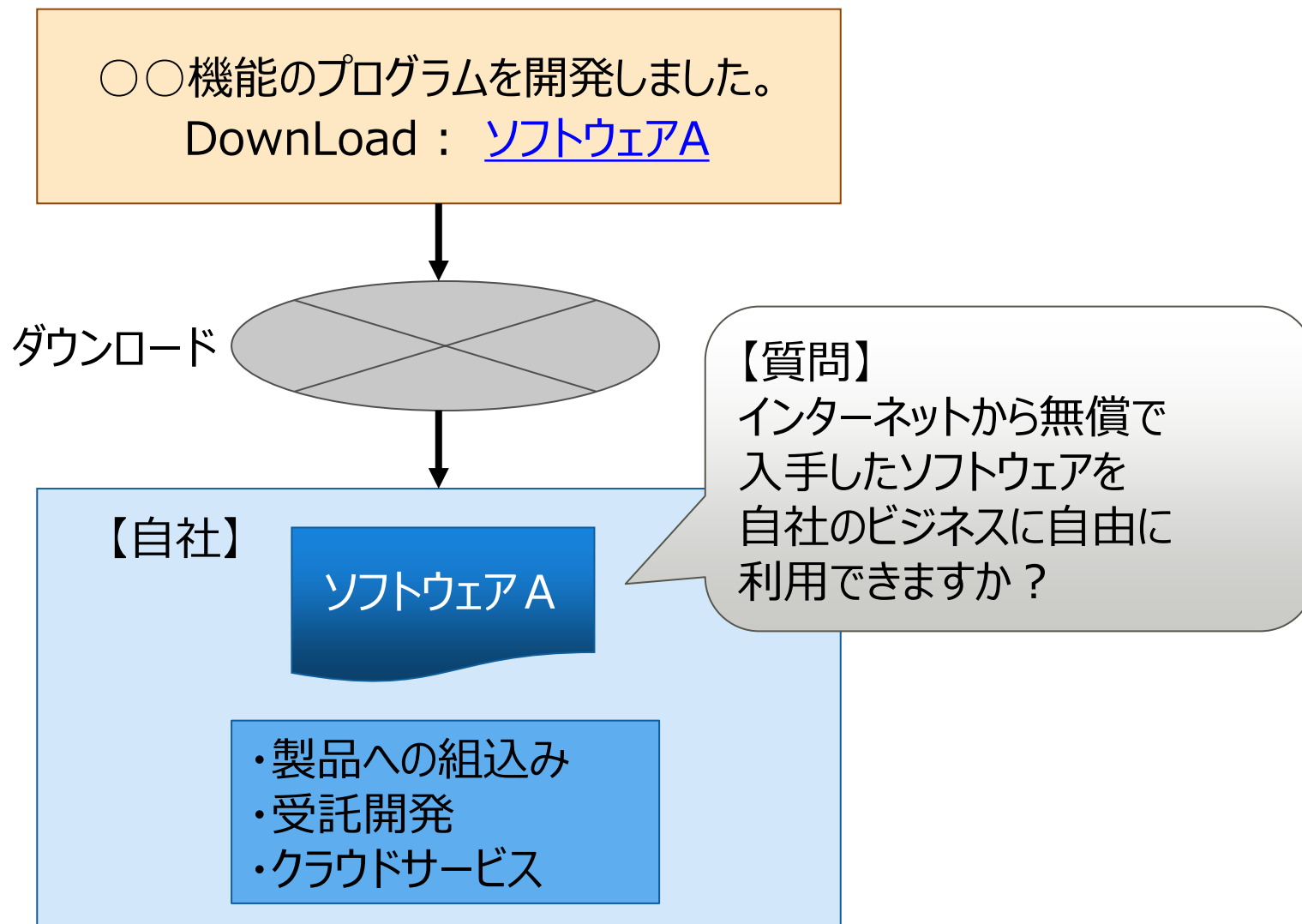
コンテンツ

1. OSSと知的財産権の基礎
2. OSSライセンスの基礎
3. ライセンス違反の事例
4. OSS採用時の検討事項
5. 受発注時のライセンス情報の提供

第1章.

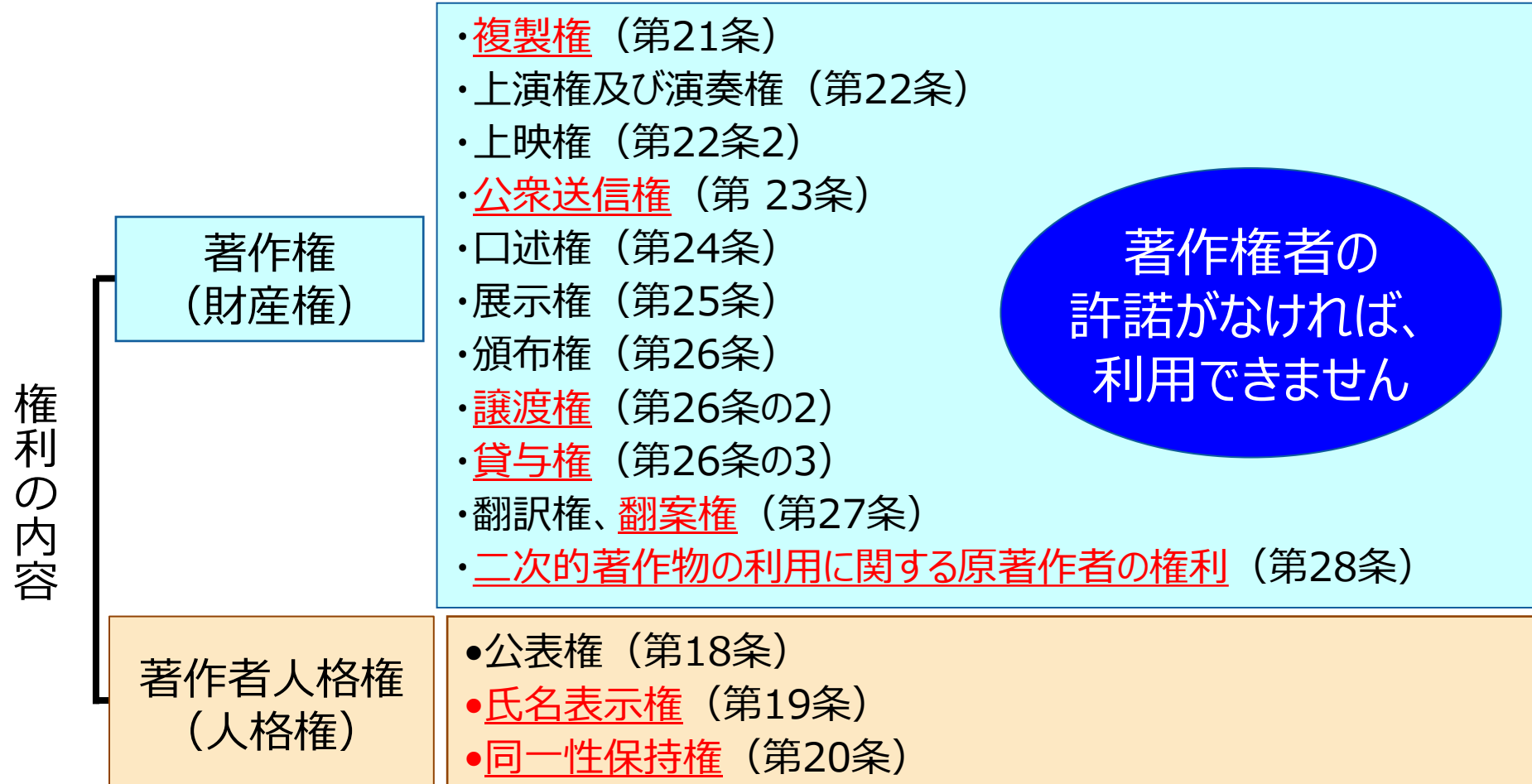
OSSと知的財産権の基礎

1.1 導入Q&A (ダウンロードしたソフトウェアの利用) 【WEBページ】



1.2 プログラムと著作権

- ・プログラム等の表現は、著作権法で保護されます。
- ・著作権は、プログラム等を作成した人（法人）に帰属します。



本節は日本の法令に対応。翻訳版を日本以外で利用する際には、各企業の法務部門を加えた検討が不可欠

1.3 オープンソースの定義

【OSIによるオープンソースの定義】(The Open Source Definition (OSD))

1. **再頒布の自由**
2. **ソースコード** : ソースコードの配布が許諾されている
3. **派生ソフトウェア** : 派生ソフトウェアを元のライセンスで配布することが許諾されている
4. **作者のソースコードの完全性(integrity)** : 元のソースコードと修正パッチの分離配布も可
5. **個人やグループに対する差別の禁止**
6. **利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止**
7. **ライセンスの分配(distribution)** : 再頒布された者全てに等しく認められること
8. **特定製品でのみ有効なライセンスの禁止**
9. **他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止**
10. **ライセンスは技術中立的でなければならない**

出典 : <https://opensource.jp/osd/>

一般的に、ソースコードが公開されていて、利用がライセンスで許諾されているものが、オープンソースと呼ばれている。

1.4 OSSのメリット／デメリット

※OSSのメリット/デメリットを認識してリスク低減の対策をとることが大切

特徴	メリット	デメリット	対策
①無償入手	・導入<u>コスト、開発費</u>を削減可能	・<u>無保証</u>のため、<u>瑕疵や権利侵害</u>は自己責任 ・利用者の知識レベルにより<u>運用コスト大</u>	・問題発生のリスク低減策を事前検討
②ソースコード提供	・<u>特定ベンダに依存せず</u>誰でも修正可	・改変版の<u>ソースコードの提供</u>により、ノウハウ流失のおそれあり	・ライセンス条件の確認 ・改変部分に<u>秘密情報を含まない</u>
③コミュニティで開発	・<u>品質・性能が良い</u>ものを選択可能 ・<u>先進的なソフトウェア</u>も存在	・バージョンアップ版で<u>機能互換性は無保証</u> ・<u>不具合、脆弱性の対策が不定期</u>	・参加企業や、コミュニティの活動状況を評価

第2章.

OSSライセンスの基礎

2.1 OSSの著作権者とライセンスの関係

- ◆ OSSの開発者：著作権法で定められた「著作権」(*)が発生
 (*) 複製や改変、配布等をコントロールする権利であり譲渡可能
- ◆ 著作権者：複製や改変等の利用を許諾する際の条件を自由に設定可能
 ⇒ この条件を「ライセンス条件」という

OSS開発者	
①コミュニティが開発	・特定のプログラム開発に賛同した個人、または企業が集まり、開発を実施
②企業が開発	・企業が、それぞれのビジネス目的に応じて、OSSを開発、提供
③個人が開発	・個人がプライベートでプログラムを開発
④企業がコミュニティを運用	・企業がコミュニティを運用し、OSSを活用

著作権者が、
著作物毎に、
ライセンス条件を
設定

守らないと
著作権侵害
となる

2.2 配布とライセンスの関係の事例

【OSS開発者：A社】
（著作権者）



配布

【改変者：B社】
（著作権者）



配布

【利用者（顧客）】



【ライセンス条件】
このプログラムは、無償で自由にコピーして配布できます。
配布する際、このライセンスを添付してください。

【ライセンス条件】
このプログラムは、無償で自由にコピーして配布できます。
配布する際、このライセンス条件を添付してください。

このプログラムは無償で自由に他社へ配布できる条件になっていますね。

（注）改変版の配布時に、元のライセンスに条件を追加できるかどうかは、ライセンスにより異なる。

2.3 ライセンスに関するQ&A

ライセンスには何が書かれているのでしょうか？



ライセンス条件には
どんな内容が
記載されていますか？

ライセンス条件には、
OSSの複製、改変、配布を
許諾するかどうかと、
許諾する場合の条件が
記載されています。

2.4 ライセンスの例 (MITの原文)

The MIT License

Copyright (c) 2022 OpenChain Japan Work Group

著作権表示

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED **"AS IS"**, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ライセンス中で、ライセンス
が対象としているソフトウェ
アは**"Software"**と大文
字表記、
その他のソフトウェアは
softwareと小文字表記

許諾内容

条件

免責

大文字

2.5 ライセンスの例（MITの参考和訳）

The MIT License

Copyright (c) 2022 OpenChain Japan Work Group

著作権表示

許諾内容

以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル（以下「ソフトウェア」）の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利も無制限に含まれます。

条件

上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。

免責

ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証もなく提供されます。ここでいう保証とは、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。

※OSI承認ライセンス 日本語参考訳より
<https://licenses.opensource.jp/>

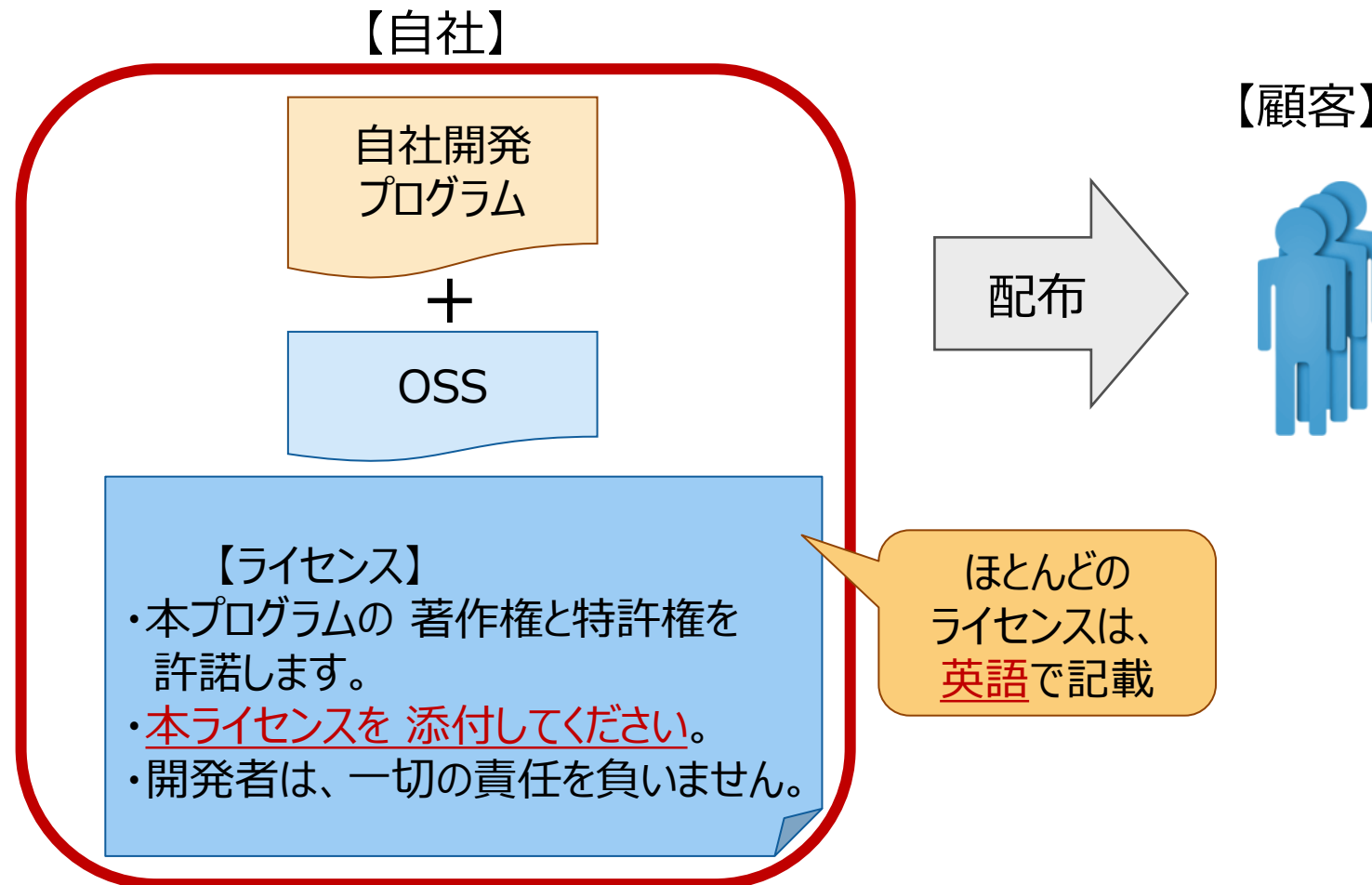
2.6 ライセンス条件の制約の強さレベル分け（5レベル）

注意： 初心者に分かりやすくまとめたものであり、世の中で一般的に分類されているものではありません。

ライセンス条件の制約の強さのレベル	
レベル1	・OSSを配布する場合、ライセンス文書を添付
レベル2	・OSSを配布する場合、レベル1の条件に加えて、著作権関連情報等をドキュメントに記載
レベル3	・OSSを配布する場合、レベル2の条件に加えて、 <u>対象OSSのソースコードを提供</u>
レベル4	・OSSを配布する場合、レベル3の条件に加えて、 <u>対象OSSと他のソフトウェアを組み合わせると一つの著作物となった全体のソースコードを提供</u>
レベル5	・レベル4に加えて、 <u>サーバへのアクセス、サービス利用(SaaS/ASP等) の場合でも、レベル4と同様のソースコードを提供</u>

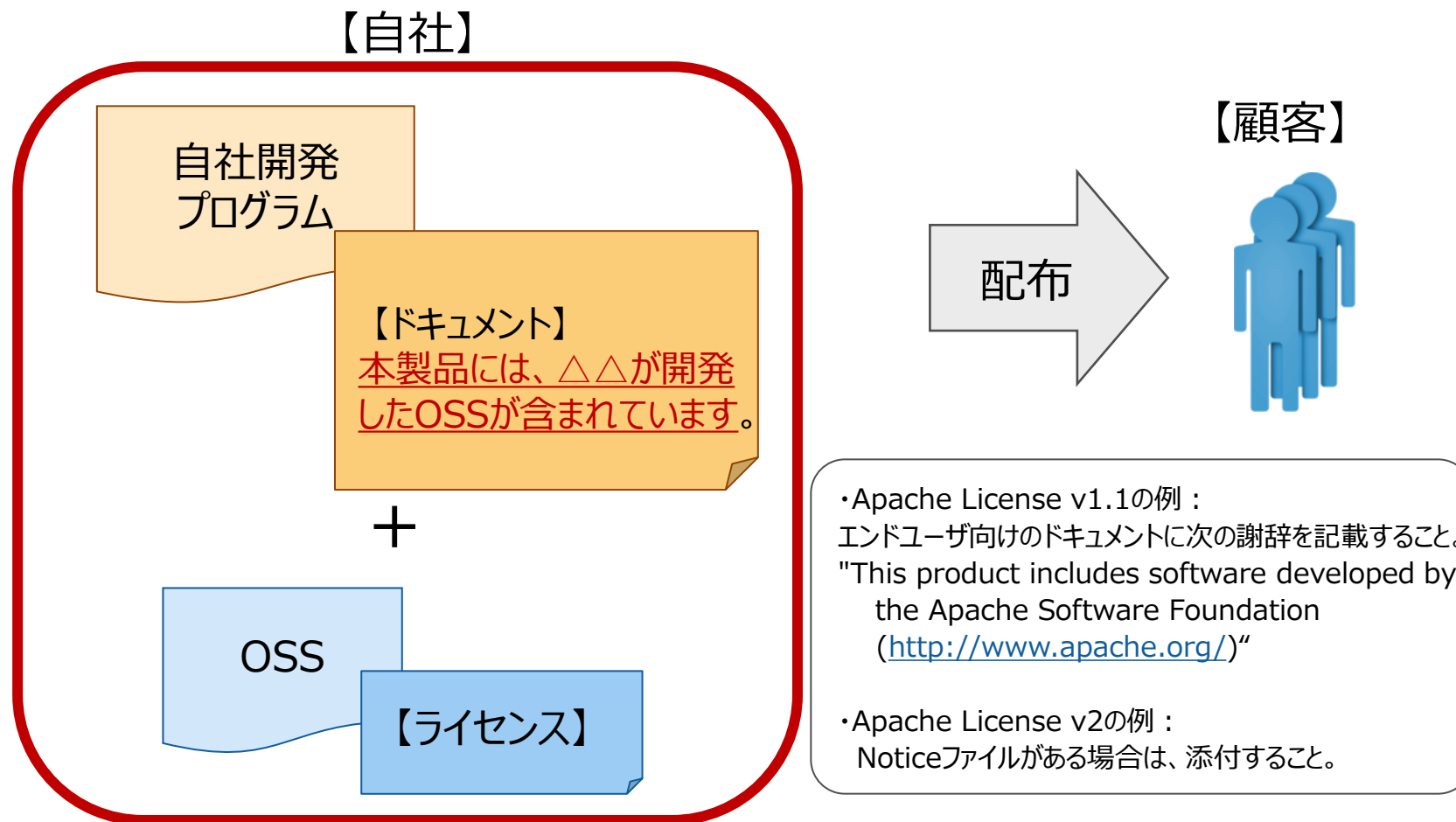
2.6.1 ライセンス条件の制約の強さ：レベル 1

ライセンスの文書を添付するだけで遵守可能



2.6.2 ライセンス条件の制約の強さ：レベル2

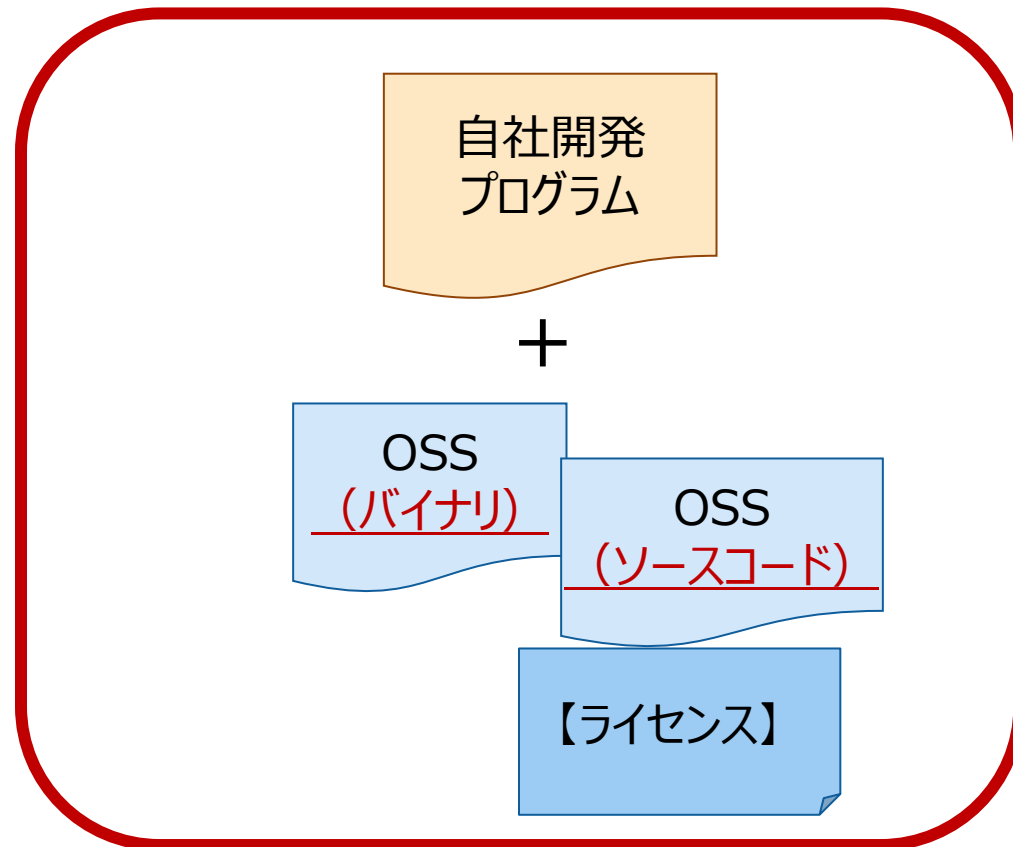
ライセンス文書の他に、追加の情報（謝辞や著作権情報等）が必要



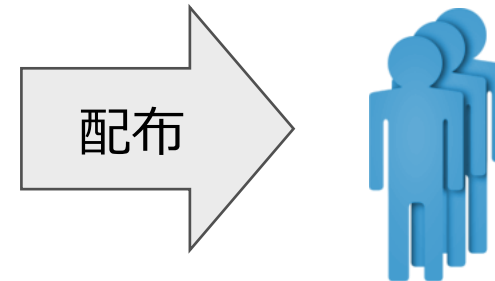
2.6.3 ライセンス条件の制約の強さ：レベル3

ライセンス文書の他に、OSSのソースコードの提供が必要

【自社】



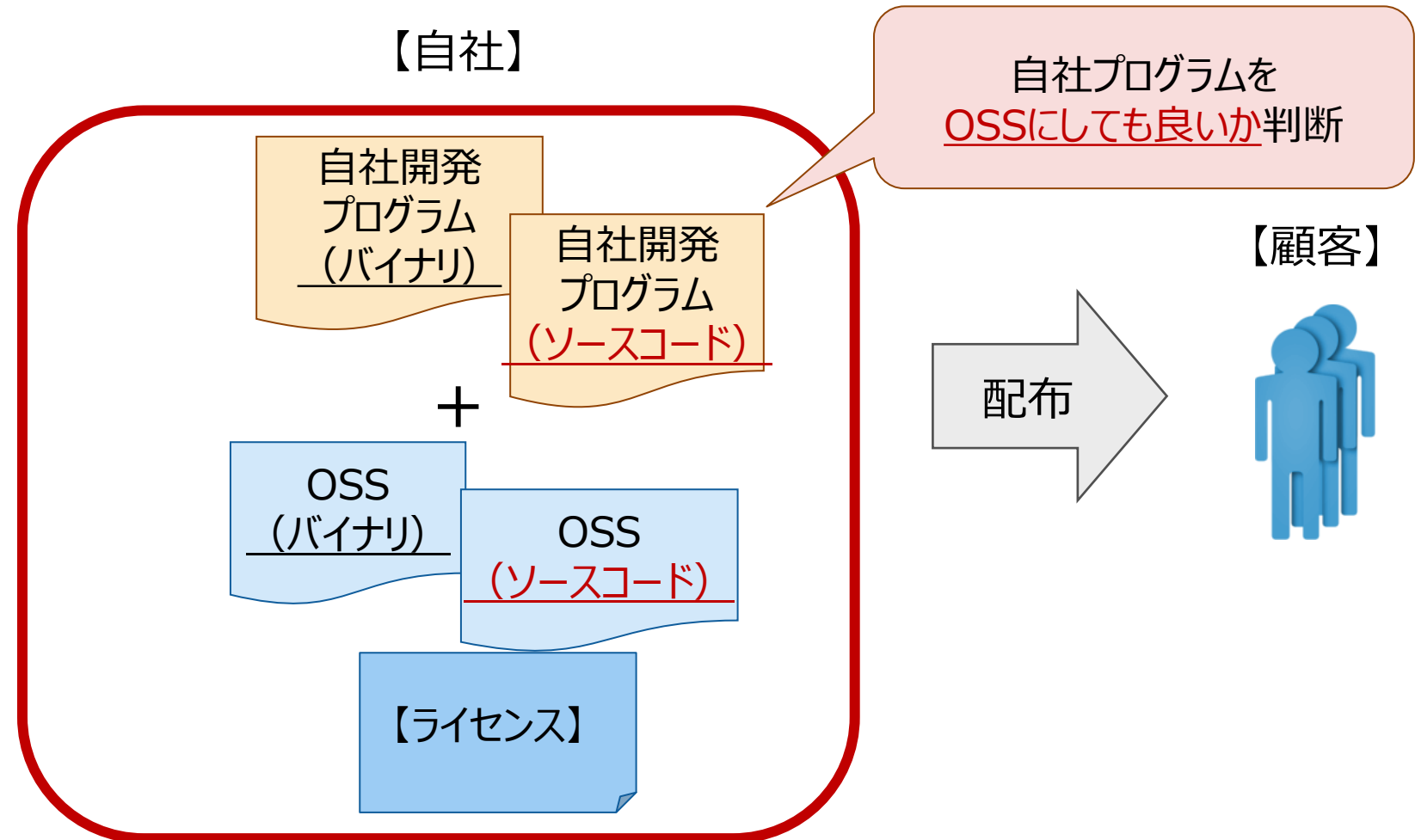
【顧客】



- (ライセンス条件の例)
- ・配布する際は、ライセンスを添付すること
 - ・OSSのソースコードを提供可能とすること
 - ・バイナリに自社独自ライセンスを設定可能

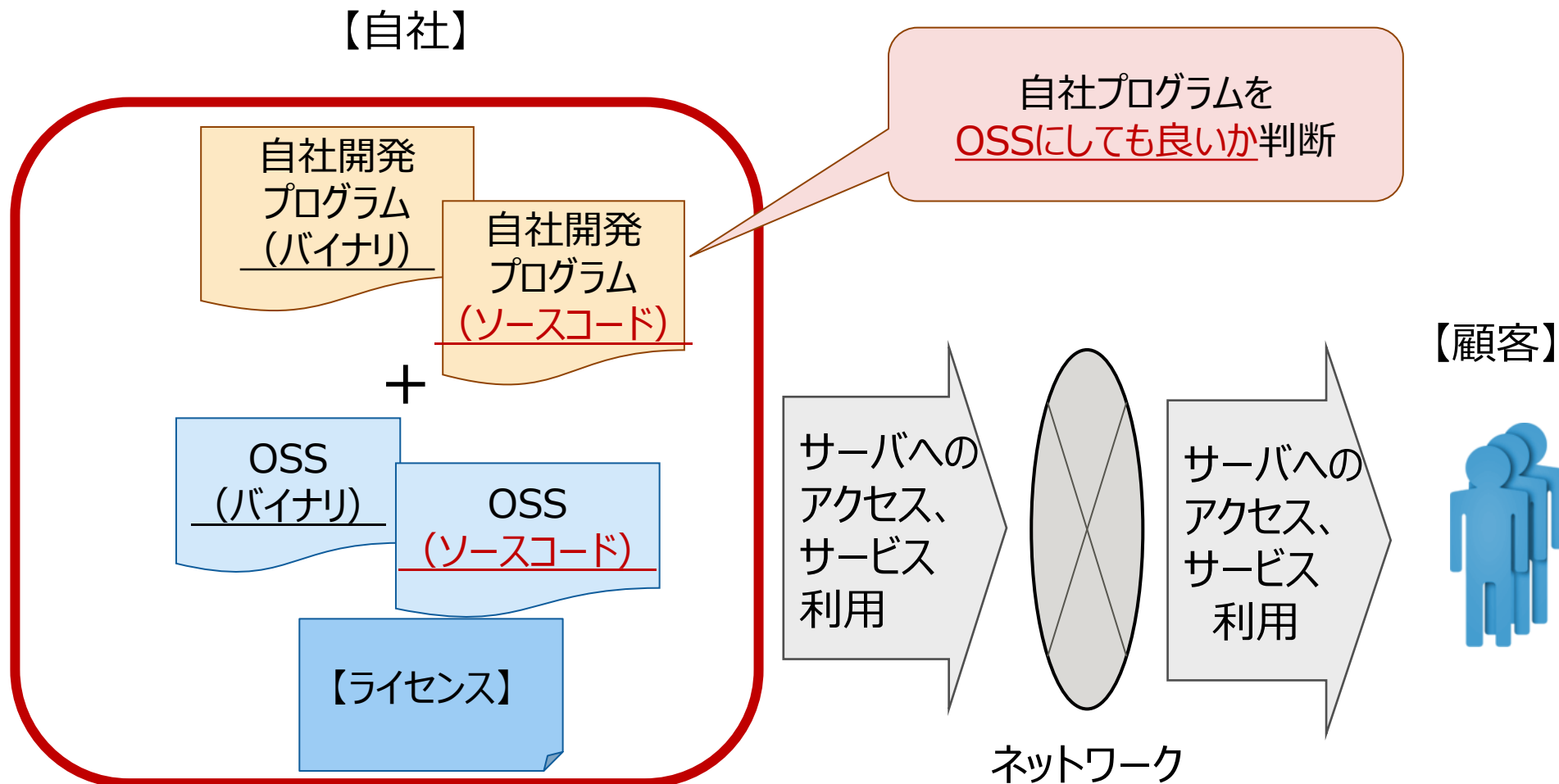
2.6.4 ライセンス条件の制約の強さ：レベル4

ライセンス文書の他に、OSSおよび連携するプログラムのソースコードもOSSとして提供



2.6.5 ライセンス条件の制約の強さ：レベル5

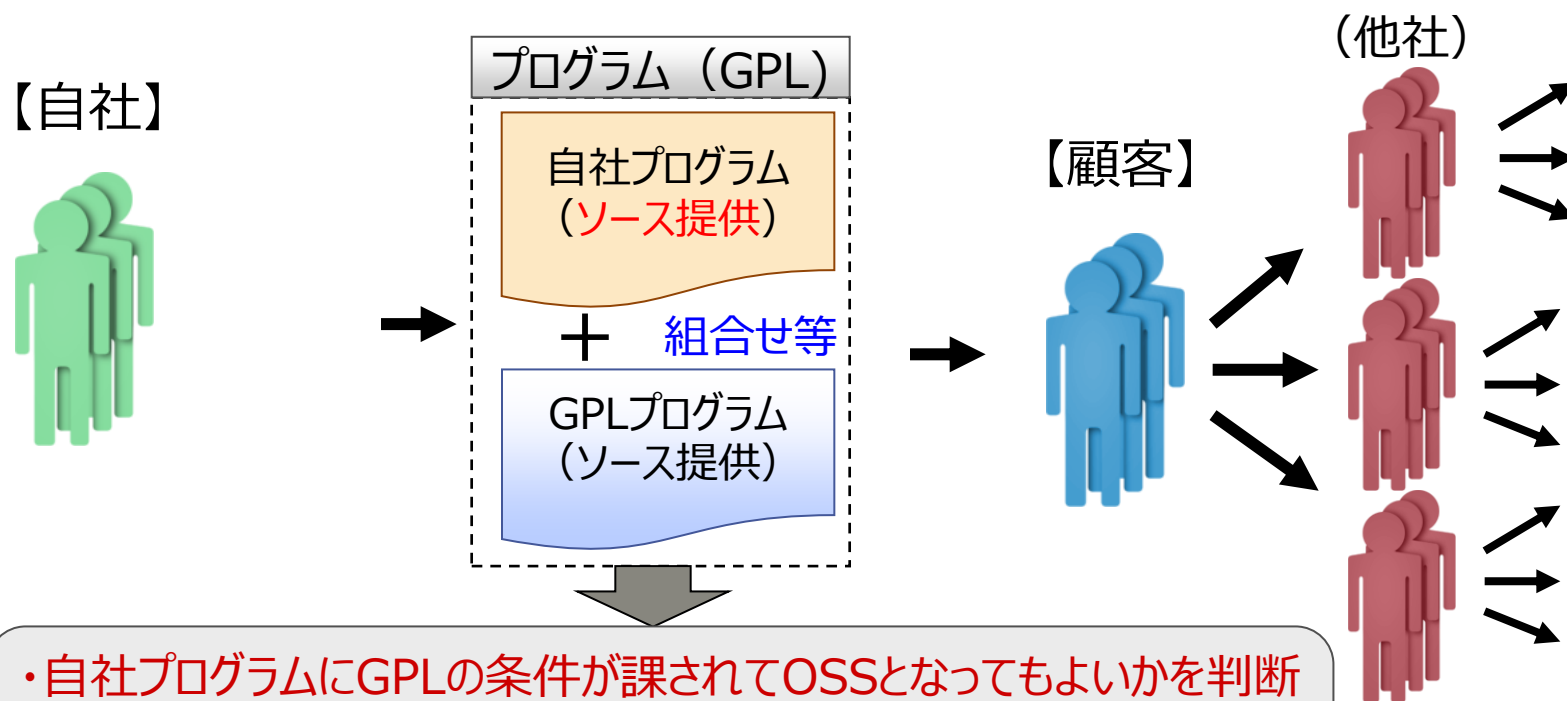
サーバへのアクセス、サービス利用(SaaS/ASP等) の場合でも、
 ライセンス文書の他に、OSSおよび連携するプログラムのソースコードもOSSとして提供



2.7 GPL(GNU GENERAL PUBLIC LICENSE)の事例

*Free Software Foundation作成

- GPLが適用されたOSSを組み込んだもの、または改変版等、派生した著作物を配布する場合は、GPLに従って第三者へ利用許諾する（互恵的）
⇒ 組合せ等により一つの著作物とした場合、配布時は全体にGPLの条件を課すこと

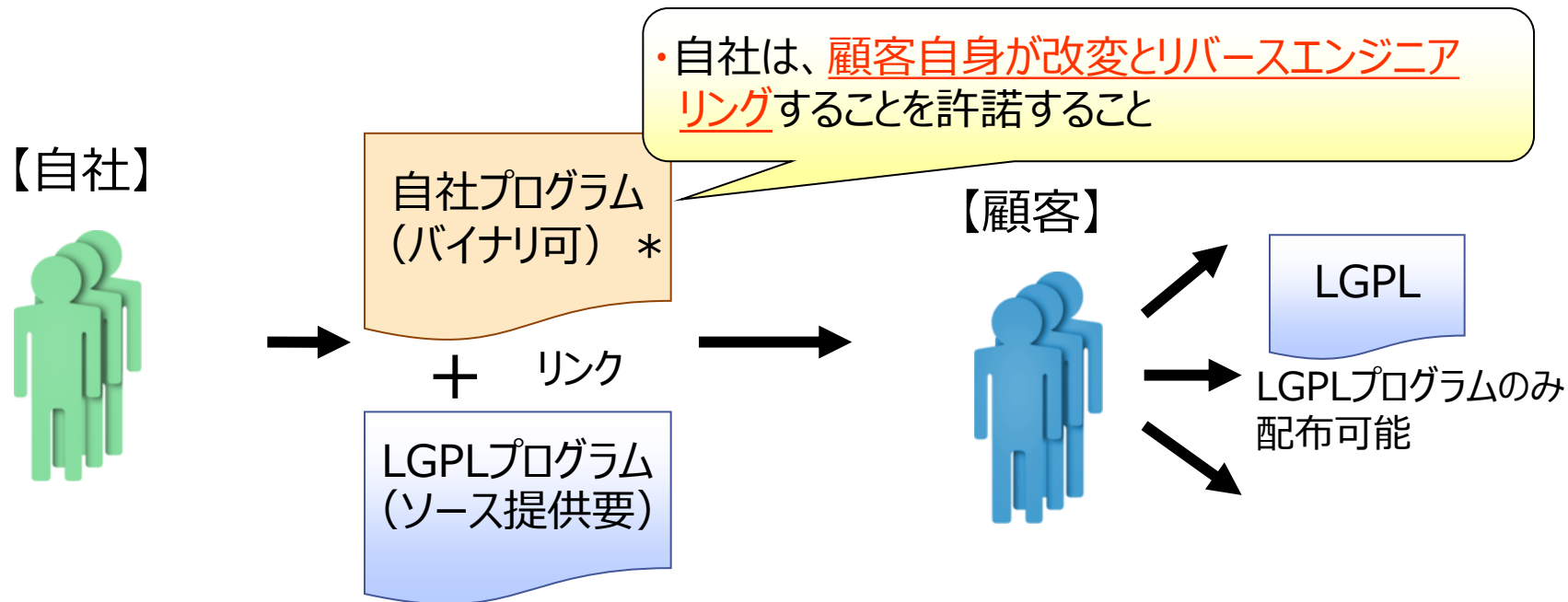


- ・ **自社プログラムにGPLの条件が課されてOSSとなってもよいかを判断**
 - － 配布先（顧客等）が複製、改変、再配布を自由に実施
 - － ソースコードの提供も必要

2.8 LGPL(GNU Lesser GENERAL PUBLIC LICENSE)の事例

*Free Software Foundation作成

- (1)GPLより制限を緩くしたライセンス条件
 - (2)自社プログラムにLGPLの条件を課しOSSにする必要なし
- ※ただし、自社は、顧客自身が、自社の開発プログラムを改変およびリバースエンジニアリングすることを許諾すること

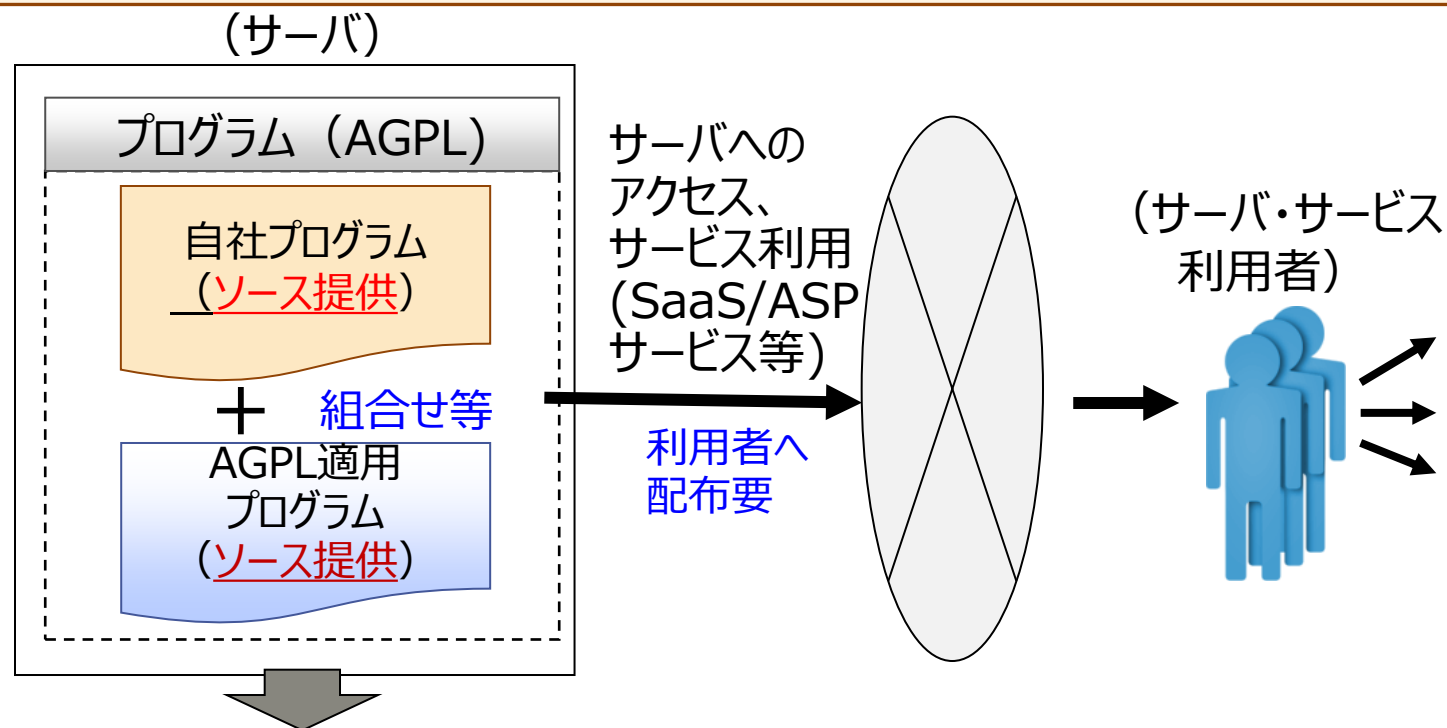


* 静的リンクの場合、再リンクできるようにするため、上記に加えて、自社プログラムのオブジェクトコードまたはソースコードの提供が必要

2.9 AGPL(GNU Affero GENERAL PUBLIC LICENSE)の事例

*Free Software Foundation作成

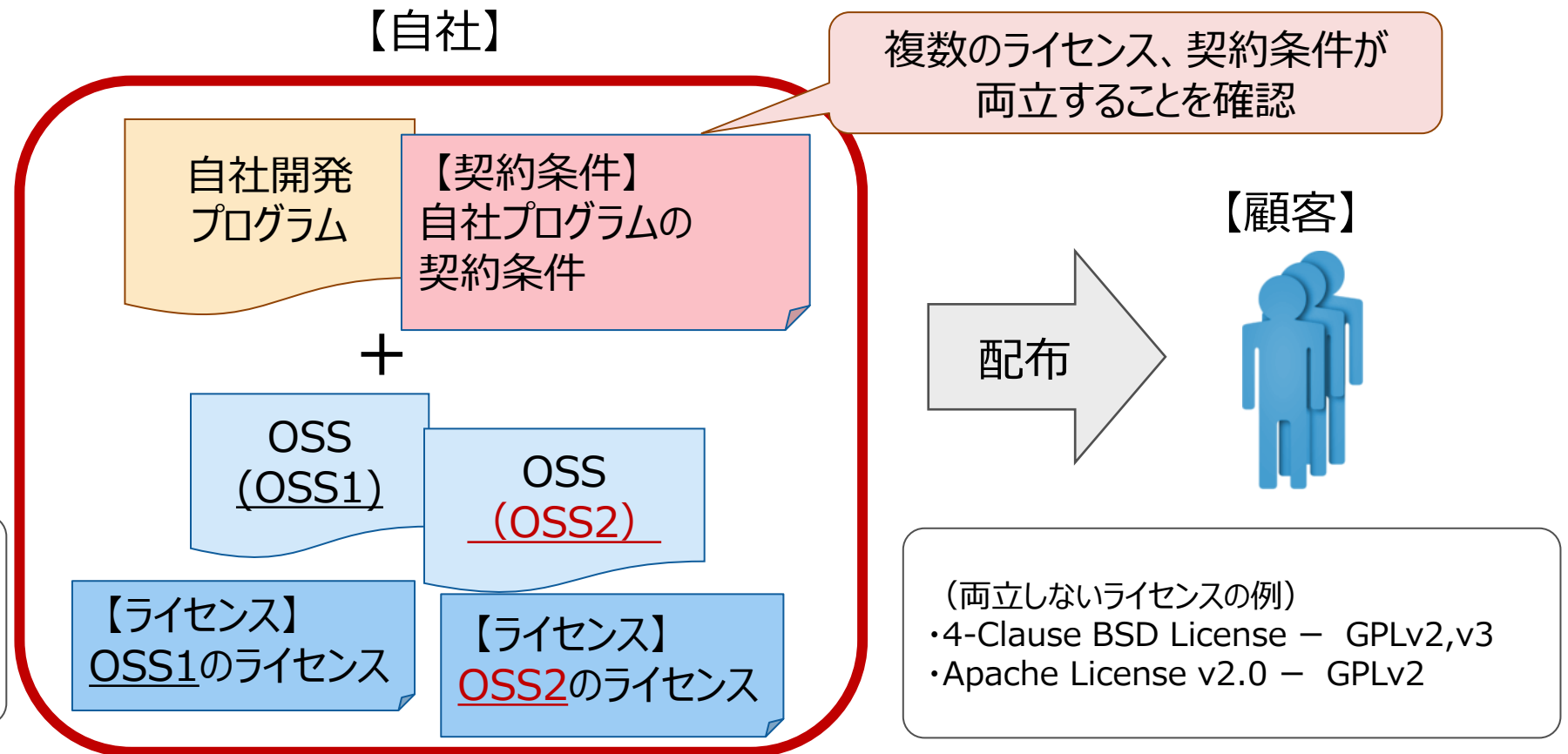
- サーバにアクセスする、又サービスの利用者がソースコードを入手可能とすること



- ・自社プログラムがAGPLの条件を課されて、OSSとなってもよいかを判断
 - ーサーバ、サービスの利用者は複製、改変、再配布を自由に実施
 - ーサーバ、サービスの利用者へソースコードの提供が必要

2.10 ライセンスの両立

- 複数のOSSや自社プログラムを組み込んだもの、即ち派生した著作物を配布する場合、複数のOSSのライセンス、契約条件が両立することを確認すること
(両立しない場合は、いずれかのOSSが配布できなくなる。)



(両立するライセンスの例)

- LGPLv3 – GPLv3
- AGPLv3 – GPLv3
- Apache License v2 – GPLv3
- MIT License – GPLv2,v3

(両立しないライセンスの例)

- 4-Clause BSD License – GPLv2,v3
- Apache License v2.0 – GPLv2

GPLと両立する、又は両立しない自由ソフトウェア・ライセンス <https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses>

第3章. ライセンス違反の事例

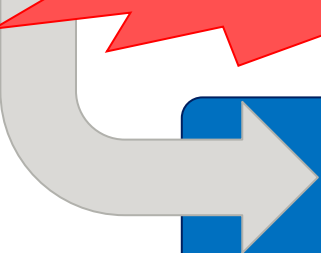
3.1 過去の訴訟事例の問題と傾向

1. OSSライセンスの違反者に対して開発者などが法的手段を実行
2. 開発者などからOSSライセンス違反を指摘された企業が、違反の是正対応をとらず、訴訟に発展
3. 過去の訴訟事例の違反の要因は下記の通り
[違反の要因]
 - ・ライセンス本文の告知
 - ・ソースコード提供
 - ・リバース・エンジニアリングの許可 等
4. 日本でのOSSライセンスの係争事例は未確認。
 - ・FSF(Free Software Foundation, Inc)からGPL違反を指摘されて対応した事例あり
 - ・一般ユーザからライセンス違反を指摘された複数の事例あり

◆ ライセンス違反は、水面下で違反行為が是正されているケースが多い

3.2 ライセンス違反の与える影響

OSSライセンス違反発覚

- 
- ・製品などの販売停止、損害賠償請求
 - ・個人及びメディアからの批判により企業イメージダウン
(違反の事実はネット上に残り消えない、コンプライアンスリテラシーの低い企業とのレッテルを貼られる等)



影響

etc....

OSSを製品やシステムに導入する場合、1、2章を参考に、

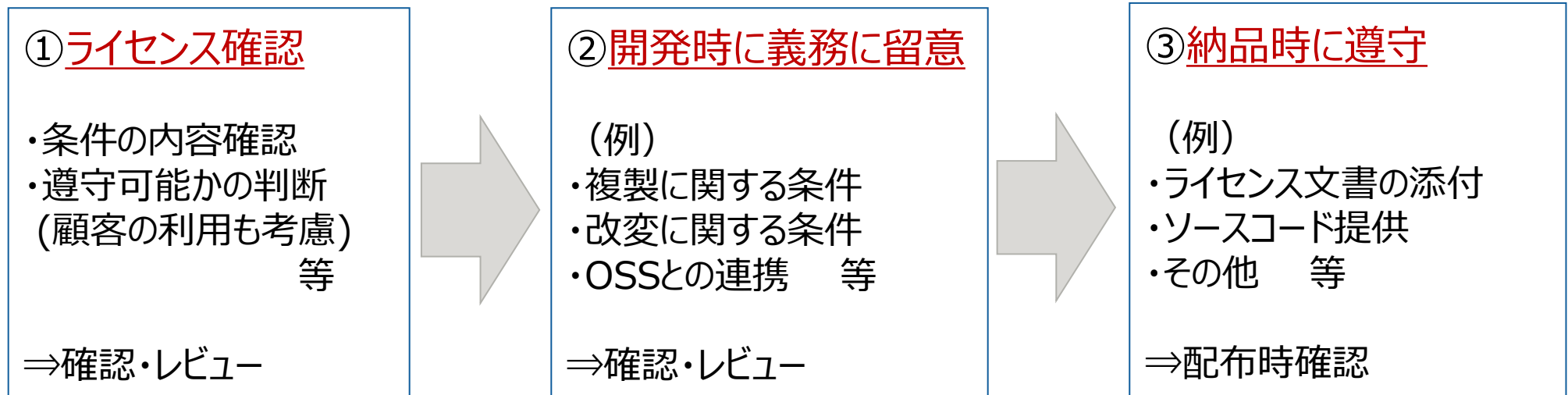
- ・守るべき条件（ライセンス）があることを理解
- ・ライセンスの内容を正しく理解

第4章. OSS採用時の検討事項

4.1 利用する際のプロセス

◆OSSの採用には、ライセンス条件の遵守、問題発生時の対応を考慮

(1) ライセンス条件を遵守した利用



(2) 開発の段階から、出荷後の問題の発生に備えてリスク低減策を検討

- ① ライセンス違反の問題
- ② バグや脆弱性等の 技術的な問題

4.2 OSS関連のWebサイト紹介

■ ライセンス関連

- ・OSI承認オープンソースライセンス 日本語参考訳

<https://licenses.opensource.jp/>

- ・OSSライセンス関連情報(IPA)

<https://www.ipa.go.jp/digital/kaihatsu/oss.html>

- 「GNU GPLv3逐条解説書」

<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11561275/www.ipa.go.jp/osc/license1.html>

- ・IoT時代におけるOSSの利用と法的諸問題 Q&A集 (SOFTIC)

<https://www.softic.or.jp/OSSqa/index.htm>

- ・OSSライセンス簡単FAQ(OLL)

https://www.osll.jp/outline/reference/#_33

- ・Software Package Data Exchange (SPDX)

<https://spdx.org/>

- [SPDX License List] : <https://spdx.org/licenses/>

- ・Browse Software Licenses & Summaries

【英語】 <https://www.tldrlegal.com/browse>

■ 脆弱性情報

- ・JVN iPedia (JVN)

<http://jvndb.jvn.jp/index.html>

■ 総合情報

- ・オープンソース総合情報サイト

<http://www.OSSnews.jp/>

- ・SourceForge.JP Magazine

<http://sourceforge.jp/magazine/>

- ・Open HUB (Black Duck)

【英語】 <https://www.openhub.net/>

- オープンソースライセンス研究所 (<https://www.osll.jp/>)

本節は一部日本語のサイトにリンク。翻訳版を日本以外で利用する際には各言語のサイトにリンク見直し要

4.3 ライセンス作成元による関連サイト

■ Free Software Foundation

- ・GNUライセンスに関してよく聞かれる質問
<http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html>
- ・GNU GPL v2.0に関してよく聞かれる質問
<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html>
- ・さまざまなライセンスとそれらについての解説
<https://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html>
- ・GNUライセンスに対する例外規程
<https://www.gnu.org/licenses/exceptions.ja.html>
- ・GCCランタイムライブラリ例外とFAQ
<https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html>

■ その他

- ・Frequent Questions about Apache Licensing(Apache Software Foundation)
<http://www.apache.org/foundation/license-faq.html>
- ・Previously Asked Questions(Apache Software Foundation)
<http://www.apache.org/legal/resolved.html#faq>
- ・Eclipse Public License (EPL) Frequently Asked Questions
<http://www.eclipse.org/legal/eplfaq.php>

本節は一部日本語のサイトにリンク。翻訳版を日本以外で利用する際には各言語のサイトにリンク見直し要

第5章. 受発注時のライセンス情報の提供

5.1 サプライチェーン上でのトラブル

- ◆ ソフトウェアサプライチェーンの中において、**OSSの不適切な利用、ライセンス情報の不足が発生**

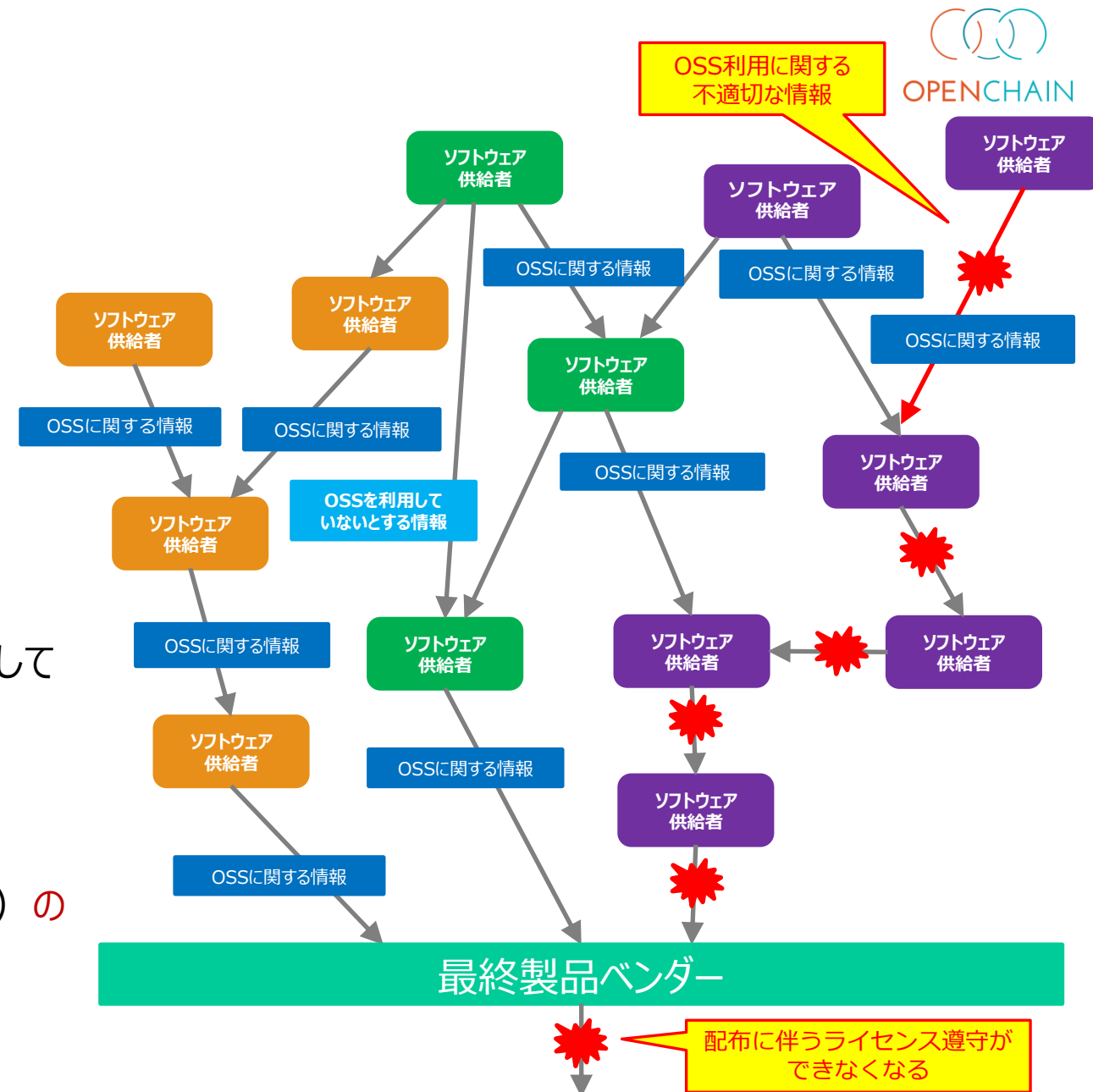
⇒ **最終製品を作り上げる段階で大きな問題が発生**

- 最終製品が出荷できなくなる
- 第三者やOSSの著作権者から違反の指摘



- ◆ サプライチェーンの**上流段階から全ての段階で**問題を把握して対策を実施

- 構成する企業・団体それぞれが以下を行うことが重要
 - ① **実施すべきことを的確に実施**
 - ② 相互に**信頼関係を構築**
 - ③ 互いに**適切な情報や必要な素材**（ソースコードなど）の**受け渡し**



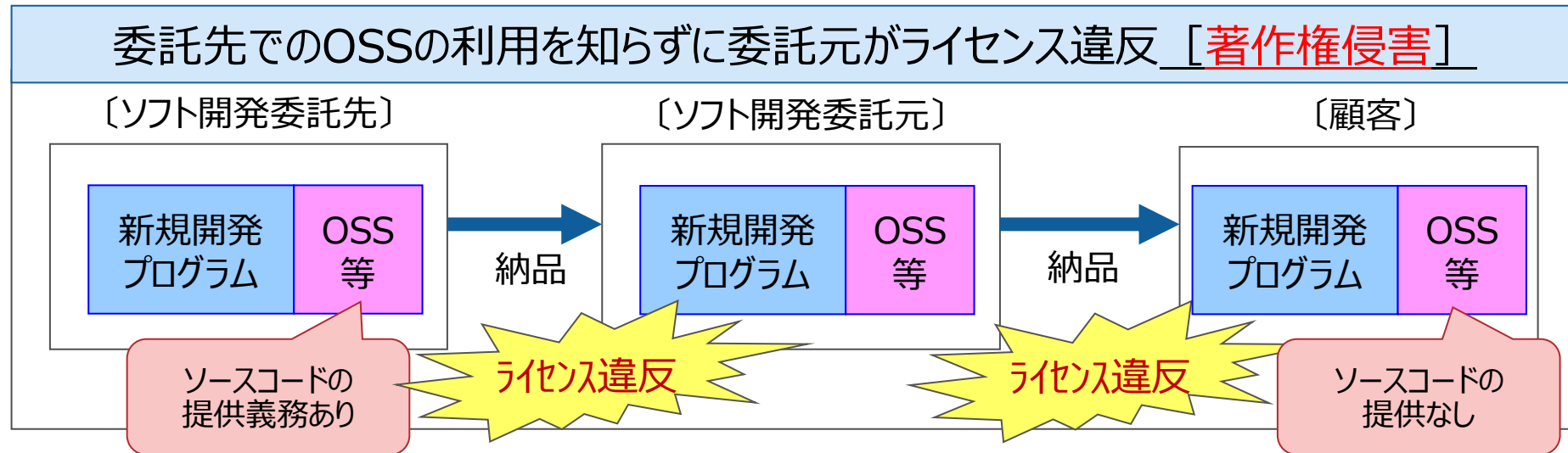
5.2 ソフト開発委託先への依頼事項

委託元とソフト開発委託先でOSSに関連する情報を共有、信頼関係を構築し、OSSについて研鑽を深めることが重要

依頼
事項

1. 委託元から指示/承認されたOSSのみを使用し、指示されたOSSの利用方法を遵守
2. 新たにOSSを利用する場合は、必ず委託元に、下記の情報を提供し、承認を受領
 - ・OSS名 ・バージョン ・ファイル名 ・ダウンロード先 ・コミュニティ ・リンク ・ライセンス名 ・改変の有無

◆ トラブル例：委託元へOSS情報が提供されなかった場合



5.3 参考：OpenChainプロジェクト

OpenChain プロジェクトは、OSSのコンプライアンスについて参加メンバーで考え、これをOSSを活用する皆さんに啓発していくことを促進するためのプロジェクト

●OpenChain

- ①仕様：OSSコンプライアンスについて満たすべき主要要件を明確にしたもの
- ②適合：仕様に企業が適合していることを認証
- ③カリキュラム：OSSの初歩を広くアピールしOSSの利用を啓発するための資料

<https://www.openchainproject.org/>

5.4 参考 : OpenChain Japan Work Group

日本では、さまざまな企業が集まってOpenChain Japan Work Groupにて活動し、情報を共有

- OpenChain Japan Work Group (JWG)

<https://openchain-project.github.io/OpenChain-JWG/>

【サブグループ活動】

- [education: jwg education sg page](#)
- [FAQ: jwg FAQ sg page](#)
- [Leaflet: jwg leaflet sg page](#)
- [license info exchange: jwg lincense sg page](#)
- [planning: jwg planning sg page](#)
- [promotion: jwg promotion sg page](#)
- [Automation Subgroup: jwg tooling sg page](#)
- [SBOM Subgroup: jwg SBOM sg page](#)

最後に

①ライセンス条件
の遵守

②問題発生に備えた
対応を検討

③OSS情報の
共有

各社が適切なアクションを実施することにより
安心・安全なビジネスを！

改訂歴

No.	改定日	改訂内容
1	2022/6/2	初版
2	2022/6/7	ノートのフォント統一
3	2022/7/11	2.1 OpenChainマーク追加 2.7 『第三者へ無償で使用許諾する（互恵的）』⇒『第三者へ利用許諾する（互恵的）』へ修正 改訂歴追加
4	2022/9/12	『ソフトウェア開発委託先向け教育資料』からタイトル変更、紹介文を変更
5	2024/7/10	リンク切れの修正 4.2 OSS Radar Scopeサービス終了により削除 4.3 CPLのFAQのリンク切れにより削除 5.4 SBOM SubgroupとAutomation Subgroupの追加/修正